

1500106-15.2022.8.26.0551
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/10/2022
... 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL).
Absolvição por falta de provas - impossibilidade - materialidade e autoria
delitivas comprovadas - réu reconhecido pela vítima - reconhecimento feito, por
foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...)" (TJSP; Apelação
0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500106-15.2022.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500106-15.2022.8.26.0551
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2057224/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23308580 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,
568/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2057224 - 03º D.P. LIMEIRA, 568/22/923 - 03º
D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Andre Roberto Magalhães
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ANDRÉ ROBERTO MAGALHÃES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso
no artigo 157, caput (por duas vezes), em continuidade delitiva.

Consta do incluso inquérito policial que, em 28 de fevereiro de 2022, por volta das
22h03min, na Rua Belmiro Faneli, nº 225, Jardim Nereide, nas dependências do
estabelecimento "Top Burger", neste município e comarca, o acusado subtraiu para
si a quantia equivalente a R\$104,00 (cento e quatro reais), de propriedade das
vítimas Ramiro Pereira de Lima e Gabriel Henrique Soares Rodrigues mediante grave
ameaça exercida contra os referidos ofendidos e violência contra William Robison
Vieira Rodrigues.

Ao que se apurou, na ocasião acima referida, o denunciado se dirigiu ao trailer de lanches "Top Burguer", momento em que abordou o proprietário Gabriel, que estava no caixa. Ato contínuo, o denunciado colocou uma das mãos na cintura e sacou um simulacro de arma de fogo, deixando-o sobre o balcão, instante em que se apoderou de R\$54,00 (cinquenta e quatro reais) do trailer.

Seguidamente, ANDRÉ surpreendeu o ofendido Ramiro, cliente do local, momento em que exibiu a este último o simulacro de arma de fogo que portava na cintura, anunciou o roubo e ordenou a entrega do dinheiro que a referida vítima possuía. Imediatamente, o denunciado subtraiu R\$ 50,00 (cinquenta reais) de Ramiro e saiu correndo.

Posteriormente, o ofendido William, genitor da vítima Gabriel, saiu ao encalço do denunciado e, na lateral de um viaduto, alcançou-o. Em seguida, ANDRÉ entrou em luta corporal com o primeiro ofendido, tendo desferido um soco no rosto dele. Logo depois, policiais militares ali compareceram e prenderam o denunciado em flagrante delito.

Após, o denunciado foi reconhecido como autor do roubo, conforme autos de reconhecimento fotográfico.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fls. 130).

O réu foi citado (fls. 151) e a defesa escrita veio aos autos (fls. 154/155).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 163).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 216/220) e da Defensoria Pública (fls. 224/231).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 16/18), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19/20), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, o acusado disse que tem 47 anos. Trabalhava numa empresa. Realmente cometeu o crime de roubo em questão. Estava sob efeito de drogas. Fez o que está descrito na denúncia. Não teve luta com a vítima. Uma pessoa veio atrás dele em poder de uma motocicleta, a pessoa dizia que estava armado. Acabou se entregando. Rendeu-se. A pessoa estava armada e o agrediu. Prestaram socorro. Está arrependido. Tem antecedentes criminais por roubo e já cumpriu a pena, estava de condicional, devia onze anos de condicional, faltava uma semana para completar um ano que saiu de liberdade. Estava tranquilo e trabalhando. Está arrependido (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

A vítima Gabriel Henrique Soares Rodrigues reconheceu o acusado em audiência. Disse que é filho do dono do comércio. O acusado chegou no trailer, sentou na mesa e tomou bebidas. Assim que o cliente saiu, ele o abordou no caixa em poder de uma arma. Foram ele e um cliente abordados. Havia uma arma na posse do roubador. O acusado apontou a arma e pediu para não fazer muito barulho, ordenando a entrega de dinheiro. Foram roubados cinquenta reais do cliente e mais cinquenta e pouco reais do caixa. Não o conhecia. O acusado foi preso pelo seu genitor. Seu pai não tem arma de fogo (mídia).

A vítima William Robison Vieira Rodrigues disse que o restaurante em questão é de sua propriedade. Sua esposa e filho trabalhavam, estava se preparando para ir trabalhar. Escutou as pessoas gritando que tinha um assalto em andamento. Pegou a moto e foi atrás da pessoa que roubou o local. Ficou meio de longe falando com o roubador. Quando foi até ele, o réu se levantou e tentou agarrá-lo. Foi agredido. A polícia chegou logo em seguida. Aos policiais o acusado disse que jogou a arma e o objeto foi recolhido pelos guardas. Depois foi tirado do local. Foi examinado, ficou com o rosto e perna machucada. De lá foram direto para a delegacia. Não conhecia o acusado até então. Foi agarrado pelo réu. Os machucados que o denunciado ostentava foi da queda no barranco. Reconheceu o denunciado em audiência. O réu ficou machucado porque caiu em cima das pedras do pontilhão (mídia).

A vítima Ramiro Pereira de Lima não reconheceu o réu em audiência. Não o viu de frente, estava de costas quando foi assaltado. Sentiu que foi cutucado pelas costas, achou que era uma brincadeira. Havia uma arma para baixo do seu corpo, o roubador disse para ele abaixar a cabeça e não olhar. Estava escuro. Foram roubados cinquenta reais de sua propriedade, o dinheiro foi devolvido. Não foi ele que chamou o pai de Gabriel. Não viu o momento da prisão (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse têm no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

“(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA – 2014/0048036-7 – Rel. Min. Marilza Maynard – 6ª T. – j. 06.05.2014 – DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 – Rel. Min. Campos Marques – 5ª T. – j. 18.04.2013 – DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 16.12.2015 – Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 – Rel. Des. Ivan Sartori – j. 15.12.2015 – Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 – Rel. Des. Souza Nery – j. 11/12/2015 – Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 – Rel. Des. Roberto Solimene – j. 06.08.2015 – Dje 07.08.2015). (...) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

“Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Identificação pessoal em juízo – Prova segura – Palavra da vítima segura e coerente – Suficiência para a condenação – Negativa isolada e não comprovada do réu – Condenação mantida (...)”. (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas comprovadas – réu reconhecido pela vítima – reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...). (TJSP; Apelação

0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial militar Edirlei Aparecido Narcizo contou que os fatos ocorreram numa segunda-feira. Era por volta das dez horas da noite e receberam solicitação de roubo em estabelecimento comercial, de pessoa com calça jeans, camiseta azul e na posse de uma pistola preta. No local colheram maiores informações. O autor foi detido embaixo do pontilhão perto do Limeirão. Havia um ferimento no rosto do acusado. Houve detenção pelo pai do proprietário do trailer. Foi recuperada a importância de cento e quatro reais, era dinheiro do trailer e de outra pessoa. Indagado, o acusado disse que cometeu o roubo e escondeu a arma perto de um ponto de ônibus, numa área verde. Localizaram a pistola, era de ar comprimido, de cilindro de gás. Quem deteve o réu foi William, pai do proprietário do estabelecimento. Houve luta corporal entre o acusado e o pai da vítima. Prestaram socorro. Não o conhecia até então. O denunciado confirmou o roubo por necessitar de dinheiro. Houve luta corporal entre o pai da vítima e o roubador, ambos caíram do pontilhão. O réu estava mais ferido e teve que ser internado (mídia).

O policial militar Wender da Silva Oliveira disse que estavam de patrulhamento quando o Copom irradiou o roubo. No local receberam a informação que o proprietário saiu no encalço do roubador. Localizaram o réu e o pai da vítima. O acusado estava machucado por conta da queda. Localizaram dinheiro. Indagado, o réu disse que abandonou a arma e indicou o local. Localizaram o objeto, era um simulacro, arma de air-soft. O dinheiro foi entregue pelo pai da vítima, estava no bolso da calça. O acusado confessou a prática do roubo e disse que assim agiu por estar desempregado (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu. Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, o acusado dirigiu-se ao trailer de lanches. Em seguida, ele abordou Gabriel, que estava no caixa, exigindo a entrega de dinheiro,

fazendo uso de um simulacro de arma de fogo.

Não bastasse, o réu surpreendeu o ofendido Ramiro, cliente que estava no trailer, momento em que exibiu o simulacro de arma de fogo que portava na cintura, anunciou o roubo e subtraiu dinheiro, fugindo em disparada

O genitor da vítima Gabriel saiu no encalço do denunciado, logrando êxito em alcançá-lo. Houve luta corporal entre eles. Logo depois, policiais militares compareceram ao local e o prenderam em flagrante delito.

Interrogado, o acusado confirmou a prática do roubo.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

Houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado na prática do crime em questão, uma vez que simulou estar armado (simulacro) e anunciou o assalto. Nessas situações, não há que se falar em desclassificação para a figura do delito de furto.

A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

"A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre os valores em dinheiro. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativa para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/6, eis que o acusado conta com péssimos antecedentes criminais (cf. autos nº7001463-34.2002.8.26.0050, 7011831-05.2002.8.26.0050 e 7001200-19.2005.8.26.0269 - fls. 70/71)).

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJE

15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

A pena-base será fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é multirreincidente (cf. autos nº 7001403-78.2005.8.26.0269, 7000197-56.2008.8.26.0032, 7000454-36.2008.8.26.0047 - fls. 71/72), de modo que majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Houve confissão do acusado e demonstração de arrependimento. Todavia, não há que se falar em compensação integral da agravante com a atenuante.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, o acusado, com mais de uma ação, violou dois patrimônios diversos, como consta da denúncia. Logo, é caso de aplicação da regra prevista no

art. 71 do Código Penal.

Assim, aumento a pena do roubo em mais 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Por força dos péssimos antecedentes e da multirreincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ANDRÉ ROBERTO MAGALHÃES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, que serão calculados no seu menor valor.

O réu foi preso e permaneceu custodiado ao longo do curso da instrução. Agora foi condenado a cumprir pena corporal, em regime inicial fechado, devendo permanecer encarcerado provisoriamente, eis que há risco de fugir da aplicação da lei penal no caso de vir a ser solto, sem contar a probabilidade de reiterar a prática criminosa em razão dos péssimos antecedentes criminais e da multirreincidência.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora deferida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA